



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº dd o0198807 NE 27

NÚMERO: 1202
AÑO: MMXX
MES: IX
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 80. Decretar la existencia de la Ordenanza que Regula el Registro único de Contribuyentes, la Taquilla Única y la Solvencia Municipal Única del Municipio Manuel Placido Maneiro.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.	
<u>Resolución N° 80.</u> Decretar la existencia de la Ordenanza que Regula el Registro único de Contribuyentes, la Taquilla Única y la Solvencia Municipal Única del Municipio Manuel Placido Maneiro.	04 al 14	

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1202**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaría de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


Gilberto Rojas
Presidente del Concejo Municipal



RESOLUCIÓN N° 80

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2,3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de fecha 28 de diciembre de 2010, en concordancia con los artículos 4 y 5, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de fecha 06 de septiembre de 2002; y Decreto N° 09 debidamente Publicado en Gaceta Municipal N° 784, Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Extraordinaria N°03 de fecha 17 de septiembre de 2020, aprobó ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los diecisiete (18) días del mes de septiembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.



CUMPLASE

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO

Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017

Gaceta Municipal N° 778



RESOLUCIÓN N° 80

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Placido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2,3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de fecha 28 de diciembre de 2010, en concordancia con los artículos 4 y 5, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de fecha 06 de septiembre de 2002; y Decreto N° 09 debidamente Publicado en Gaceta Municipal N° 784, Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Extraordinaria N°03 de fecha 17 de septiembre de 2020, aprobó ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los diecisiete (18) días del mes de septiembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

CUMPLASE



MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778



RESOLUCIÓN N° 80

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2,3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de fecha 28 de diciembre de 2010, en concordancia con los artículos 4 y 5, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de fecha 06 de septiembre de 2002; y Decreto N° 09 debidamente Publicado en Gaceta Municipal N° 784, Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Extraordinaria N°03 de fecha 17 de septiembre de 2020, aprobó ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los diecisiete (18) días del mes de septiembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

CUMPLASE



MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778

**ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO
DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y LA
SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO
MANUEL PLÁCIDO MANEIRO**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 168, 178, 179 y 180, reconocen al Municipio como una unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía, otorgando la potestad y el poder tributario, para crear y recaudar mediante instrumentos jurídicos idóneos, impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos de la misma índole.

En ejecución al Texto Fundamental, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desarrolla estas competencias a través de Ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal en su función legislativa, que le permiten crear, modificar o suprimir tributos, ejerciendo esa potestad tributaria acorde con los principios, parámetros y limitaciones que prevé nuestra Ley Orgánica.

Dentro del ejercicio de esas atribuciones que le consienten al Municipio la captación de ingresos propios, para ser reinvertidos en la prestación de sus servicios públicos y mejoramiento de la calidad de vida local, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con base al artículo 335 constitucional, emitió sentencia N° 0078 de fecha 07 de julio del presente año, en la cual a raíz de una demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra las Ordenanzas Municipales Nos: 001-10 y 008-09, dictadas por el Concejo Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, acordó suspender por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier acto normativo dictado por los Concejos Municipales y Consejos Legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria; y ordenó al Vicepresidente Sectorial del Área Económica y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción, conformar una mesa técnica junto con los gobernadores, alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en particular para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.

En cumplimiento a lo ordenado por el máximo Tribunal de la República, el Consejo Bolivariano de Alcaldes por medio de la Comisión de Economía, Productiva y Tributos, suscribió el **Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal**, consignado el día 17 de agosto del año que discurre, por el Vicepresidente Sectorial del Área Económica ante la Sala Constitucional, mediante el cual se concertaron diversos aspectos entre ellos: Crear un registro único de contribuyentes municipales, aprobar el uso del criptoactivo

denominado **PETRO** como unidad de cuenta para el cálculo de tributos y sanciones, simplificar el clasificador Único de Actividades Económicas, Industria, Comercio e Índole Similar, aprobar la tabla de valores de la construcción y de la tierra, crear taquillas únicas físicas y virtuales, y **"Exhortar a todos los Concejos Municipales para que se realicen por la vía de emergencia legislativa, las reformas, derogatorias y/o creaciones de las ordenanzas que garanticen el cumplimiento del presente acuerdo en un lapso no mayor a 30 días"**.

En ese contexto, la Sala Constitucional en fecha 18 de agosto de este año, visto el convenio alcanzado por los trescientos ocho (308) Alcaldes que suscribieron el **Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, y sus anexos**, dictó fallo resolviendo lo siguiente:

"(...) 1.- Ordenar a todos y cada uno de los Alcaldes suscriptores del acuerdo consignado ante Sala el 17 de agosto de 2020, proceder en el lapso de 30 días continuos siguientes a la notificación de la presente decisión -tal como se dispone en el acuerdo presentado-, adecuar sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las Actividades Económicas, de Industria y Comercio e Índole Similar y los atinentes a Inmuebles Urbanos y Peri Urbanos, a los parámetros establecidos en el acuerdo en referencia y una vez hecha la adecuación correspondiente, remitir al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas la o las ordenanzas modificadas a los fines de verificar su adecuación a los parámetros de los acuerdos alcanzados, para que éste último una vez verificado lo conducente remita a esta Sala su opinión y finalmente se pueda proceder a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar. (...)"

En cumplimiento a lo dispuesto por la aludida Sala Constitucional, este órgano legislativo municipal de conformidad con la Ordenanza sobre el Régimen Parlamentario del Concejo Municipal del Municipio Maneiro, declaró la emergencia legislativa, según consta de Sesión Extraordinaria aprobada en Acta N° 50 de fecha 24 agosto de 2020, con el propósito de proceder a aprobar y sancionar las Ordenanzas requeridas, para lograr la coordinación y armonización tributaria necesaria que contribuya a la sustentabilidad financiera del municipio, en beneficio de los maneirenses.

En ese orden, el ciudadano Alcalde Morel David Rodríguez Salcedo, en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículo 88 numeral 12, en consonancia con los lineamientos aprobados en el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal y sus anexos, y en directa observancia de lo establecido en el artículo 141 constitucional que reza que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, en concatenación con el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que contempla la creación de la Taquilla Única con el objetivo de garantizar la cercanía de la Administración Pública a las personas, así como la simplificación de los trámites que se realizan ante ella, presenta por iniciativa legislativa ante este Concejo Municipal del Municipio Maneiro, proyecto de "ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y LA SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO".

En atención a lo *up supra* expuesto, se somete a la consideración de este Concejo Municipal, la "ORDENANZA QUE REGULA EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, LA TAQUILLA ÚNICA Y LA SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO", desarrollada en treinta y cuatro (34) artículos con la estructura siguiente:

TÍTULO I DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

Capítulo I Del Registro Único de Contribuyentes y su Funcionamiento

Capítulo II Del Comprobante de Registro

Capítulo III Ilícitos y Sanciones

TÍTULO II DE LA TAQUILLA ÚNICA

Capítulo I Creación y Objeto.

Capítulo II Del Funcionamiento de la Taquilla Única

Capítulo III Sanciones

TÍTULO III DE LA SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA

Capítulo I Disposiciones Generales

Capítulo II De la Expedición del Certificado de Solvencia Única Tributaria

Capítulo III De la Tasa Administrativa

Capítulo IV De la Verificación

Capítulo V Sanciones

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo Municipal del Municipio Maneiro, en uso de sus atribuciones legales que le confieren los artículos 175 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 54 numeral 1, 95 numerales 1 y 4, y 160 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, sanciona la siguiente Ordenanza:

**TÍTULO I
DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES**

**Capítulo I
Del Registro Único de Contribuyentes y su Funcionamiento**

Artículo 1. Las personas naturales y jurídicas que sean sujetos pasivos de tributos administrados por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) o que deban efectuar trámites ante cualquier ente u órgano de la Administración Pública Municipal, deberán inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 2. La solicitud de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), como cualquier modificación, actualización u otro trámite relacionado con el mismo, deberá realizarse conforme a los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el Portal Fiscal creado para ese fin.

Artículo 3. El número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que se asigne, será único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal y de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación ante cualquier ente u órgano de la Administración Pública Municipal.

Artículo 4. Los sujetos pasivos deberán realizar la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), dentro del término de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de la constitución, inicio de actividades o generación del hecho imponible, lo que ocurra primero.

El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) podrá registrar de oficio a los sujetos obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o proceder a actualizar los datos respectivos

Artículo 5. Los sujetos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), a los fines de la actualización de los datos contenidos en el mismo, deberán comunicar al

Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), dentro de un mes de haberse producido, los hechos siguientes:

1. Cambio de apellidos y nombres, razón social o denominación comercial del sujeto.
2. Cambio de directores, administradores o de las personas que ejerzan la representación legal.
3. Cambio de accionistas.
4. Cambio de domicilio fiscal.
5. Venta de fondo de comercio.
6. Cese, paralización y reinicio de las actividades económicas habituales.
7. Sujeción o no de tributos y disfrute de exenciones, exoneraciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
8. Instalación, mudanza o cierre permanente de establecimientos.
9. Cambio de actividad económica o de objeto social.
10. Atraso, liquidación o quiebra de las sociedades.
11. Cualquier otra modificación que pudiera afectar la situación del sujeto pasivo o que sea establecida por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI). Podrá solicitar de forma general o particular, en cualquier momento, a los sujetos pasivos, la actualización de los datos contenidos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Artículo 6. El cambio de la condición del sujeto pasivo en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como activo o inactivo, podrá ser determinado por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), de oficio o a solicitud del interesado, cuando se produzcan los supuestos siguientes:

1. Extinción de la persona jurídica.
2. Declaración judicial de quiebra.
3. Muerte de la persona natural.
4. Liquidación de la comunidad sucesoral.
5. Culminación definitiva del contrato, en los casos de consorcio.
6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la modificación de su condición de sujeto pasivo.

El cambio de condición del sujeto pasivo en el Registro, no lo releva del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que se hubieren generado con anterioridad.

Capítulo II

Del Comprobante de Registro

Artículo 7. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), previa comprobación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos, emitirá un Comprobante Digital del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Artículo 8. El Comprobante Digital del Registro Único de Contribuyentes (RUC) es personal e intransferible y tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de emisión. Su renovación deberá realizarse en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles después de su vencimiento. El Comprobante podrá ser impreso por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) o por los sujetos obligados a inscribirse, a través del Portal Fiscal creado para ese fin.

Artículo 9. La validez y veracidad del Comprobante Digital del Registro Único de Contribuyentes (RUC), podrá ser verificada por el interesado a través del Portal Fiscal creado para ese fin.

Artículo 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás normas de carácter tributario, los sujetos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), tendrán la obligación de:

1. Presentar el Comprobante de Registro Único de Contribuyentes (RUC) cuando le fuere requerido por un funcionario del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).
2. Exhibir el Comprobante de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en lugar visible de sus oficinas, sucursales o establecimientos.
3. Indicar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en las solicitudes o documentos que dirijan a los entes u órganos de la Administración Pública Municipal.
4. Reflejar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en los libros de contabilidad y demás libros auxiliares exigidos por las normas tributarias.
5. Indicar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en los anuncios de publicidad dentro de la jurisdicción del Municipio.
6. Reflejar el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y otros datos del Registro, en todos los demás casos que determine el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

Capítulo III

Ilícitos y Sanciones

Artículo 11. Constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de inscribirse ante la Administración Tributaria Municipal:

1. No inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.
2. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes fuera del plazo establecido.
3. Proporcionar o comunicar la información relativa a los antecedentes o datos para la inscripción o actualización en el Registro Único de Contribuyentes, en forma parcial, insuficiente o errónea.
4. No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria Municipal, dentro de los plazos establecidos, las informaciones relativas a los datos para la actualización del Registro Único de Contribuyentes.

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con clausura de cinco (5) días continuos de la oficina, local o establecimiento, en caso de poseerlo, y multa del equivalente en bolívares a uno con cinco décimos de Petro (1,5 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano, publicado por el Banco Central de Venezuela.

Quienes incurran en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2 y 3 de este artículo serán sancionados con clausura de cinco (5) días continuos de la oficina, local o establecimiento, en caso de poseerlo, y multa del equivalente en bolívares a cero con cinco décimos de Petro (0,5 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano, publicado por el Banco Central de Venezuela.

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 4 será sancionado con clausura de cinco (5) días continuos de la oficina, local o establecimiento, en caso de poseerlo, y con multa del equivalente en bolívares a un Petro (1,00 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano, publicado por el Banco Central de Venezuela.

La sanción de clausura prevista en este artículo se aplicará en todos los establecimientos o sucursales que posea el sujeto pasivo.

TÍTULO II DE LA TAQUILLA ÚNICA

Capítulo I Creación y Objeto.

Artículo 12. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), a través de la Coordinación de Verificación adscrita a la Gerencia de Recaudación, organizará y pondrá en funcionamiento con carácter exclusivamente operacional, la Taquilla Única a la que pueden dirigirse las personas para realizar diligencias, actuaciones, gestiones, consignar documentos o solicitar información relativa a los trámites que realizan en uno o varios de los órganos o entes del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Artículo 13. La Taquilla Única se crea con el objeto de racionalizar mediante un sistema integrado y automatizado de gestión de procedimientos, las tramitaciones que realizan los contribuyentes ante las diferentes instancias de la Alcaldía del municipio Maneiro y garantizar que la totalidad de la actuación administrativa, que implique la presencia del ciudadano con relación a un mismo trámite, se ejecute con fundamento en los principios

y lineamientos establecidos para la simplificación de los trámites administrativos y planes de desarrollo archivístico dentro de la Administración Pública Municipal.

Capítulo II

Del Funcionamiento de la Taquilla Única

Artículo 14. La Taquilla Única estará a cargo del Coordinador de Verificación adscrito a la Gerencia de Recaudación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

Artículo 15. Son funciones del Coordinador de Verificación con respecto al funcionamiento de la Taquilla Única:

1. Implantar soluciones de tecnología, sistemas y aplicaciones que garanticen la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos registros de datos y control de documentos de los procesos ejecutados a través de la Taquilla Única, acorde con los sistemas de gestión de información de vanguardia existentes en la materia.
2. Establecer, conjuntamente con cada una de los diferentes entes y órganos de la Alcaldía involucrados en la atención al contribuyente, los planes para replantear o eliminar los pasos superfluos, reducción de los tiempos de procesos, y redundancia en la solicitud de los mismos documentos al ciudadano.
3. Definir e implementar un sistema de registros estadísticos e indicadores de gestión, que garanticen monitorear la calidad y tiempos de respuesta en cada uno de los trámites, a los fines de identificar y resolver los puntos críticos encontrados.
4. Proponer la incorporación de nuevas tecnologías a través de medios electrónicos, informáticos, ópticos o telemáticos que garanticen el desarrollo archivístico de la Taquilla Única, alineados con las normativas internas del Municipio y los preceptos legales establecidos para los archivos y registros de la Administración Pública.
5. Implementar las normativas y procedimientos a seguir para la conformación física y digitalizada de un expediente único por contribuyente, desarrollando los respectivos planes de trabajo para la unificación e incorporación, de manera progresiva, del archivo histórico existente en los diferentes entes y órganos de involucrados.
6. Garantizar la coordinación, con los diferentes entes y órganos de la Alcaldía involucrados, de la efectividad de los procesos de registro, trámite y entrega de las solicitudes al ciudadano, así como de la difusión y manejo de la información técnica y legal de cada trámite por parte de los funcionarios que prestan servicio en la Taquilla Única, como del público en general.
7. Implementar las estrategias para ofrecer al contribuyente, de manera efectiva y oportuna, la información sobre los requisitos y procedimientos a seguir en los trámites administrativos, así como para promover su participación en el diseño y control de las actividades encaminadas a su simplificación.

8. Desarrollar conjuntamente con la Coordinación de Recursos Humanos, los programas de capacitación del personal a su cargo, a los fines de garantizar una formación integral en cuanto a la actitud y conocimientos que debe tener para garantizar una efectiva atención al ciudadano.
9. Las demás que señale el Superintendente Municipal Tributario, en el marco de su competencia.

Artículo 16. A través de la Taquilla Única la Coordinación de Verificación adscrita a la Gerencia de Recaudación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) prestará, entre otros, los siguientes servicios:

1. Registro y tramitación de diligencias, actuaciones o gestiones dirigidas a cualquiera de las distintos entes y órganos de la Administración Pública Municipal, en relación con uno o varios trámites.
2. Suministrar información sobre los requisitos exigidos para cada trámite, los entes y órganos que intervienen, su duración aproximada, estado de las tramitaciones y los derechos de las personas en relación con el trámite o servicio en cuestión.
3. Tramitación de sugerencias y quejas relativas al funcionamiento de los servicios de la Administración Pública Municipal.
4. Servicios de recepción y entrega de documentos, solicitudes y requerimientos en general.
5. Las establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, y demás normativas aplicables.

Capítulo III Sanciones

Artículo 17. Toda persona que haya suministrado información o datos falsos en el curso de las tramitaciones administrativas, será sancionada con multa del equivalente en bolívares a un Petro (1,00 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

Artículo 18. Las servidoras o servidores públicos, así como las empleadas y empleados al servicio de los órganos y entes de la Administración Pública Municipal, que sean responsables de retardo, omisión o distorsión de los trámites administrativos, así mismo del incumplimiento de las disposiciones del presente Título, serán sancionados con multa cuyo monto se determinará entre el veinticinco por ciento (25%) y cincuenta por ciento (50%) de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que puedan incurrir las funcionarias o funcionarios en ejercicio de la función pública.

TÍTULO III DE LA SOLVENCIA MUNICIPAL ÚNICA

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 19. Se crea la Solvencia Municipal Única como instrumento de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de un mismo contribuyente, conforme a su vinculación con el municipio Maneiro, cuya tramitación y exhibición será exigida por las autoridades municipales.

Artículo 20. Las autoridades municipales correspondientes exigirán la Solvencia Municipal Única en los siguientes casos:

1. Pago de los impuestos municipales según las obligaciones del contribuyente
2. Expedición de conformidad de uso.
3. Expedición y renovación de la cédula catastral.
4. Solicitud de consulta de variables urbanas fundamentales.
5. Introducción de anteproyectos y proyectos de construcción.
6. Emisión, renovación o modificación de la autorización para el expendio de bebidas y especies alcohólicas.
7. Emisión, renovación o modificación de la autorización para el ejercicio de actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar.
8. Para la realización de espectáculos públicos, juegos, verbenas y demás actividades lucrativas similares, al contribuyente en cuyo establecimiento se realizará el evento.
9. Para la cesión de créditos provenientes de contratos y otras operaciones celebradas con el municipio Maneiro.
10. Para la celebración de contratos de obras o servicios con el municipio Maneiro a aquellos contribuyentes que tengan su establecimiento permanente en el Municipio.
11. Para la presentación de solicitudes relativas a exoneraciones municipales en cualquier materia.
12. Para el cobro o retiro de pagos emanados del municipio Maneiro, por sus contratistas de bienes o servicios.
13. En los demás casos que sea requerido por otros instrumentos jurídicos.

Capítulo II

De la Expedición del Certificado de Solvencia Única Tributaria

Artículo 21. El certificado de Solvencia Municipal Única tendrá una vigencia de treinta (30) días, el cual será expedido por la Administración Tributaria Municipal, a solicitud del contribuyente, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos previstos en la presente Ordenanza.

La existencia de procedimientos administrativos en curso de determinación de oficio de la obligación tributaria o la pendencia de algún recurso donde hubiera operado la suspensión de los efectos del acto, no será motivo para negar el Certificado de Solvencia Única Tributaria al solicitante.

Artículo 22. La planilla para la solicitud de la expedición del Certificado de Solvencia Única Tributaria, debe ir acompañada de los siguientes recaudos:

1. Último recibo de pago exigible de los tributos municipales según las obligaciones del contribuyente solicitante.
2. Último recibo de pago exigible del servicio de aseo urbano y domiciliario.
3. Autorización vigente para el ejercicio de actividades económicas, de ser el caso.
4. Autorización vigente para el expendio de bebidas y especies alcohólicas, de ser el caso.
5. Original y copia *ad effectum videndi*, de los recursos administrativos o judiciales en los que conste la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, según sea el caso.

Artículo 23. El certificado de Solvencia Municipal Única contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Número de serie del Certificado de Solvencia Municipal Única.
2. Identificación "Certificado de Solvencia Municipal Única".
3. Número de solicitud de solvencia.
4. Nombre o razón social del solicitante.
5. Cédula de identidad o Registro de Información Fiscal (RIF) del contribuyente.
6. Fecha de expedición y vigencia.
7. Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo.

Capítulo III

De la Tasa Administrativa

Artículo 24. La tramitación de la Solvencia Municipal Única causará el pago de una tasa del equivalente a cero con dos centésimos de Petro (0,02 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Artículo 25. Una vez presentados los recaudos por parte del solicitante, la Administración Tributaria Municipal deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y procederá a emitir, en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, la Solvencia Municipal Única o las planillas de liquidación de los tributos que tuviera pendientes el solicitante.

Artículo 26. Una vez pagados los tributos pendientes a los que se refiere el artículo anterior, la Administración Tributaria Municipal, expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes la Solvencia Municipal Única respectiva.

Capítulo IV De la Verificación

Artículo 27. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización establecidas en la ley o la ordenanza del tributo correspondiente, la Administración Tributaria Municipal podrá designar, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte, funcionario o funcionarios con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 28. La Administración Tributaria Municipal dará inicio al procedimiento de verificación mediante autorización expresa, indicando la identificación del contribuyente, su domicilio y funcionario designado para tal fin. De igual forma, podrá a su elección, emitir una autorización dirigida a un grupo de contribuyentes utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o actividad económica.

Artículo 29. El o los funcionarios designados por la Administración Tributaria Municipal, levantará un acta en el que se indicará:

1. Lugar, fecha y hora de emisión.
2. Identificación del funcionario actuante.
3. Identificación del contribuyente o responsable.
4. Hechos u omisiones constatados.
5. Los datos del Certificado de Solvencia Municipal Única que se encuentre exhibido, si fuere el caso.
6. Orden de comparecencia ante la Administración Tributaria Municipal, en caso de verificarse el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ordenanza.
7. Firma del funcionario y demás personas intervinientes.

Artículo 30. Si el funcionario actuante verificara el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, el contribuyente deberá comparecer ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los tres (3) días siguientes para dar cumplimiento a sus obligaciones o exponer los argumentos y defensas que estime pertinentes.

Artículo 31. Transcurridos los tres (3) días a los que se refiere el artículo anterior sin que el contribuyente haya cumplido las obligaciones establecidas en la presente

Ordenanza, y sin que haya expuesto argumentos en su defensa, la Administración Tributaria Municipal declarará firme el Acta de Verificación y procederá a establecer la sanción correspondiente.

Artículo 32. La Administración Tributaria Municipal puede solicitar y emplear el auxilio de la Policía Municipal o de cualquier fuerza pública cuando se hubiere impedido el desempeño de sus funciones y ello resultara necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización.

Capítulo V **Sanciones**

Artículo 33. El contribuyente que no comparezca ante la Administración Tributaria Municipal cuando ésta lo solicite, será sancionado con multa del equivalente en bolívares a un Petro (1,00 PTR), de acuerdo al tipo de cambio oficial del criptoactivo venezolano publicado por el Banco Central de Venezuela.

Artículo 34. Cuando un mismo contribuyente, después de haber sido sancionado por la comisión de un ilícito previsto en esta Ordenanza cometiere otro dentro de los seis (6) meses siguientes, la sanción aumentará en un cincuenta por ciento (50 %).

TÍTULO IV **DISPOSICIONES FINALES**

Primera. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por Portal Fiscal la página Web alcaldiamaneiro.com.ve o cualquiera que sea creada por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) para sustituirla o para funcionamiento paralelo o coexistente.

Segunda. Se emplaza a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro, y demás órganos y entes del municipio Maneiro a colaborar con el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) a los fines de la optimización de la tramitación de la Solvencia Única Tributaria a que se refiere la presente Ordenanza.

Tercera. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicará la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Código Orgánico Tributario y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Cuarta. La presente Ordenanza entrará en vigencia vencido el plazo de sesenta (60) días contados a partir de fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.
Dado, firmado y sellado en el Concejo Municipal del municipio Maneiro, en Pampatar a los Dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020. Años: 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

Gilberto Rojas
Presidente de la cámara Municipal

Abg. Andry Figueroa
Secretario de la Cámara Municipal